

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

✓ 투자자산운용사

패스코드 기출특강

(43회 기출FULL복원 특강 강의교안)

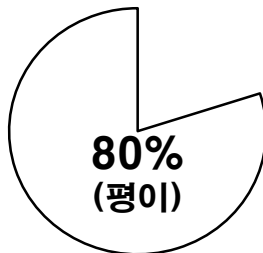


1

❖ 출제난이도

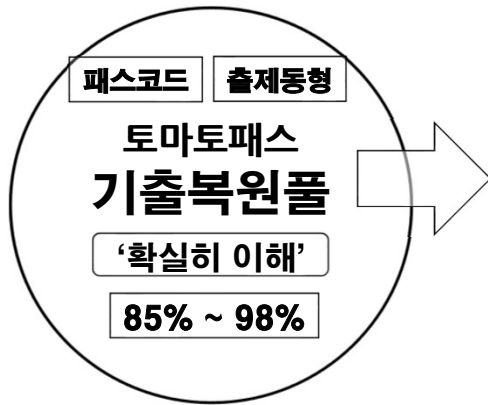


	31회	32	33	34	35	36회	37회	38	39	40	41회	42	43회
신유형 문항수	9	10	4	3	10	15	5	2	8	3	7	6	8
연도별 합격률	36.44% (2022년도)				37.69% (2023년도)				39.46% (2024년도)				? (2025년도)



2

❖ 결론은?



제 43회 투자자산운용사 합격후기 (96점)
제43회 투자자산운용사 합격후기(95점, 군인)
투자자산운용사 자격증 합격 후기(93점)
제43회 투자자산운용사 합격 후기(92점)
제 43회 투자자산운용사 합격후기 (비전공자 91점)
제43회 투자자산운용사 합격후기(91점)
제43회 투자자산운용사 합격후기 (90점)
제43회 투자자산운용사 합격후기 (90점)
제 43회 투자자산운용사 합격후기 (직장인, 90점)
제43회 투자자산운용사 합격후기 (90점)

곽 * 석
박 * 범
최 * 철
임 * 원
배 * 지
이 * 준
윤 * 우
장 * 식
장 * 성
이 * 윤

3

합격
(=새로운 시험의 시작)

4

- 1과목 1편 -

세제 및 절세전략

(7문항)

5

1

국세기본법에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 송달장소가 분명하지 아니한 경우와 같이 송달이 곤란한 때에는 서류의 주요 내용을 공고한 날로부터 14일이 경과함으로써 서류가 송달된 것으로 본다.
- ② 정보통신망을 이용한 송달은 서류의 송달을 받아야 할 자가 신청하는 경우에 한하여 가능하다.
- ③ 과세표준신고서를 법정신고기한 내에 제출한 자가 과세표준 및 세액을 과다하게 신고 하거나 결손금 또는 환급세액을 과소신고한 때에는 해당 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있다.
- ④ 처분청의 처분을 안 날로부터 90일 이내에 국세청 또는 감사원에 제기하는 불복절차는 심판청구이다.

④ 90일 이내에 국세청 또는 감사원에 제기하는 것은 심사청구이다.

6

✓ 지문 해설

신고 0

과다신고 → 경정청구

신고기한

과소신고 → 수정신고

- ① 송달이 곤란한 경우는 서류의 주요내용을 공고한 날로부터 14일이 경과함으로써 서류가 송달된 것으로 본다(→공시송달).
- ② 정보통신망을 이용한 송달은 서류의 송달을 받아야 할 자가 신청하는 경우에 한하여 행한다.
 ▶ 서류송달의 종류: 교부송달, 우편송달, 전자송달, 공시송달
 과세관청이 필요한 경우에 한하여 (X)
- ③ 법정신고기한 내에 신고를 한 경우로서, 과세표준 및 세액을 과소신고한 경우는 수정신고, 과다신고한 경우는 경정청구의 대상이다.
 ▶ 법정신고기한 경과 후 2년 이내 수정신고서를 제출시 가산세 일부를 경감 받음.
 ▶ 법정신고기한 경과 후 5년 이내 경정청구를 할 경우 과다납부한 세액을 환급 받음.
- ④ 90일 이내에 국세청 또는 감사원에 제기하는 것은 심사청구이다.
 ▶ 조세불복절차의 종류: 이의신청(처분청에 제기), 심사청구(국세청 또는 감사원에 제기), 심판청구(조세심판원에 제기).

7

2025.01
기출복원

국세기본법에 대한 내용이다. 옳은 것은?

- ① 세법에서 정한 납부기한이 공휴일에 해당할 때에는 그 전날을 기한으로 한다.
- ② 서류의 송달을 받을 자가 신청한 경우 정보통신망을 이용한 송달이 가능하다.
- ③ 과세표준신고서를 법정신고기한 내에 제출한 자가 과세표준 및 세액을 과다하게 신고 하거나 결손금 또는 환급세액을 과소신고한 때에는 해당 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 2년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있다.
- ④ 조세불복제도의 하나로서, 처분청의 처분을 안 날로부터 90일 이내에 국세청 또는 감사원에 제기하는 불복절차는 심판청구이다.

②는 전자송달로서 옳은 내용이다.

① 다음날, ③경정청구는 5년 이내, ④국세청이나 감사원에 제기하는 것은 심사청구이다.

8

2023.11
기출복원

조세불복제도와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

- 이의신청·심사청구·심판청구는 처분청의 처분을 안 날로부터 () 이내에 제기해야 한다.
- ()는 국세청 또는 감사원에, ()는 조세심판원에 제기하는 불복이다.

- ① 60일, 심사청구, 심판청구
- ② 60일, 심판청구, 심사청구
- ③ 90일, 심판청구, 심사청구
- ④ 90일, 심사청구, 심판청구

④ 차례대로 '90일, 심사청구, 심판청구'이다.

9

2

〈보기〉에서 국세기본법상 '납부의무 소멸사유'에 해당하지 않는 항목의 개수는?

- 가. 납부하였거나, 충당되었거나, 부과처분이 취소된 경우
- 나. 과세기간이 끝나는 때
- 다. 납부고지·독촉 또는 교부청구나 압류가 있는 때
- 라. 소멸시효가 완성된 때

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

- ③ 납부의무 소멸사유가 아닌 것은 2개(나, 다)이다.
 나: '과세기간이 끝나는 때'는 납세의무의 성립시기(소득세·법인세·부가가치세 등)이다.
 '납세의무 성립시기'와 '납부의무 소멸사유'는 개념 범주가 다르다.
 [보충] 납세의무가 성립되면 → 신고확정 등을 통해서 납세금액이 확정되고 → 구체적인 납부의무가 발생한다.
 다: 납부고지, 독촉, 교부청구, 압류 등은 소멸시효의 중단사유이다. 소멸시효 중단은 소멸시효 완성과 다른 개념으로서, 이미 경과한 시효중단의 효력이 상실되고 새로운 소멸시효가 시작되는 것을 말한다.

10

❖ 납부의무의 소멸

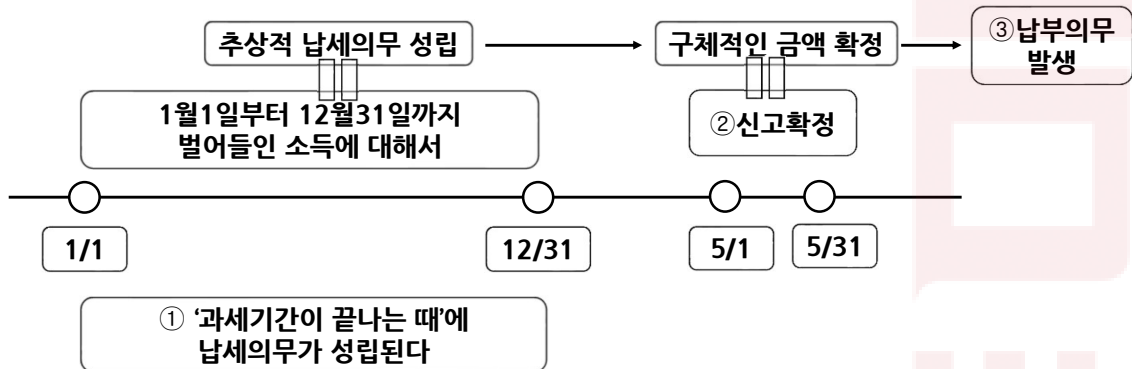
납부, 충당되거나 부과가 취소된 때

국세부과의 제척기간이 만료된 때

국세징수권의 소멸시효가 완성된 때

11

✓ ‘소득세, 법인세, 부가가치세’

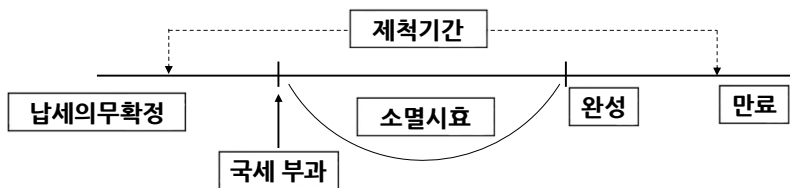


12

❖ 제척기간 VS 소멸시효

▶ 소멸시효 중단사유:
납부고지, 독촉, 납부최고,
압류, 교부청구 등

제척기간(5년~15년)	소멸시효(5년, 10년)
국가가 납세의무자에게 국세를 부과할 수 있는 법정기간	국세징수권을 행사할 수 있는 기간 (부과된 국세를 징수하는 기간)
제척기간 만료 → 납부의무 소멸	소멸시효 완성 → 납부의무 소멸



13

2024.11
기출복원

다음 중 납부의무 소멸사유에 해당하지 않은 것은?

- ① 부과의 취소가 있는 때
- ② 납부최고나 독촉이 있는 때
- ③ 소멸시효가 완성될 때
- ④ 제척기간이 만료될 때

② '납부최고나 독촉'은 소멸시효의 중단사유로서, 납부의무 소멸 사유와는 관련이 없다.

※ 납부의무 소멸사유

- (1) 납부·충당되거나 부과의 취소가 있는 때
- (2) 국세부과의 제척기간이 만료된 때
- (3) 국세징수권의 소멸시효가 완성된 때

[비교] '납세 고지, 독촉, 납부 최고, 교부 청구, 압류'는 소멸시효의 중단사유이다.

14

3

〈보기〉에서 무조건분리과세 대상에 해당하는 항목의 개수는?

직장공제회 초과반환금, 비실명거래로 인한 이자소득, 비영업대금의 이익, 법원보관금에서 발생한 이자소득, 300만원 이하의 기타소득, 파생결합증권으로부터의 이익

① 2개

② 3개

③ 4개

④ 5개

② 보기에서 무조건 분리과세 대상이 되는 항목의 개수는 '3개(직장공제회 초과반환금/비실명거래로 인한 이자소득/법원보관금에서 발생한 이자소득)'이다.
▶ '300만원 이하의 기타소득'은 선택적 분리과세 대상이며
'비영업대금이익/파생결합증권으로부터의 이익'은 분리과세 대상이 아니므로 조건부 종합과세 대상이다.

15

❖ 금융소득 과세방법 (①지급시 원천징수 → ②납세종결 또는 종합과세)

항목	원천징수세율	비고
(분리과세를 신청한) 장기채권의 이자와 할인액	30%	분리과세 무조건 분리과세
직장공제회 초과반환금	기본세율 (6%~45%)	
'법원에 납부한 경매보증금 및 경락대금(법원 보관금)'에서 발생한 이자소득	14%	
비실명거래로 인한 이자·배당소득	90% 또는 45%	
ISA 비과세한도를 초과하는 이자·배당소득	9%	
비영업대금의 이익	25%	조건부 종합과세
그 밖의 이자소득 또는 배당소득	14%	

‘무조건분리과세’ 대상이 아니면 ‘조건부 종합과세’ 대상이 된다

✓ 선택적 분리과세: ① 300만원 이하 기타소득, ② 1,500만원 초과 연금소득

16

2022.02
기출복원

다음 중 무조건분리과세의 대상이 아닌 것은?

- ① 직장공제회 초과반환금
- ② 비실명거래로 인한 이자소득
- ③ 파생결합증권으로부터의 이익
- ④ 법원으로부터의 경매보증금 및 경락대금에서 발생하는 이자

③ '파생결합증권의 이익'은 '조건부 종합과세' 대상이다.

17

4

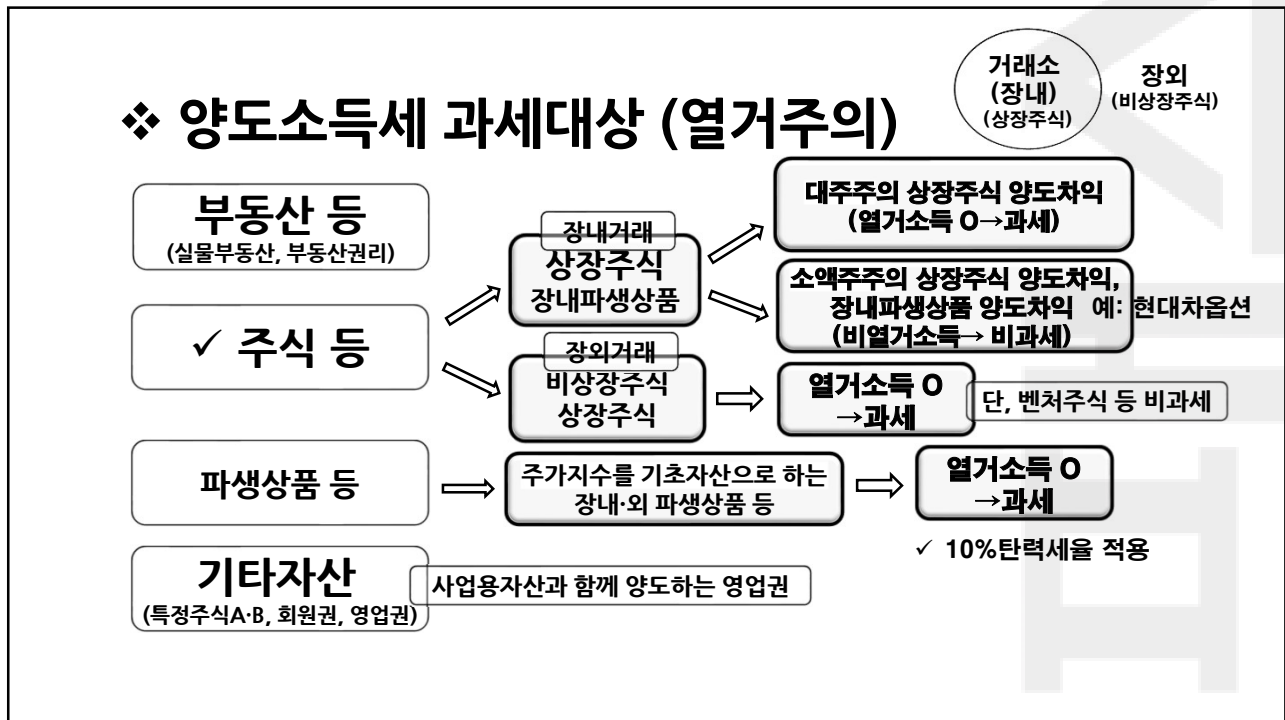
보기 중에서 양도소득세가 부과될 수 있는 대상의 개수는?

가. 소액주주가 양도한 비상장주식에서 발생한 양도소득
나. 한국토지주택공사가 발행한 토지상환채권에서 발생한 양도소득
다. 주가지수관련 장외파생상품에서 발생한 양도소득

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

④ 과세대상의 개수는 3개(모두 과세대상)이다.

18



19

✓ 부동산 등

양도소득세 과세대상(열거주의)		내 용
부동산 등 물권(物權)	실물부동산	토지와 건물
	부동산 권리	채권+등기=물권 지상권, 전세권, 등기된 부동산임차권, 부동산취득 권리(아파트당첨권, 토지상환채권·주택상환채권)

▶ 일반채권의 매매차익은 양도소득세 비과세이지만
한국토지주택공사(LH공사)가 발행하는 '토지상환채권/주택상환채권'은
토지나 주택을 취득할 권리에 해당되므로 그 매매차익은 양도소득세의 과세대상이 된다.

토지상환채권 발행	개발사업시 공용수용한 토지대금을 현금대신 토지상환채권으로 지급하고 채권만기시에 개발·조성된 토지를 상환하는 방식
주택상환채권 발행	주택건설자금을 마련하기 위해 향후 주택상환채권을 발행하고 채권만기시에 건설된 주택을 채권자에게 상환(분양)하는 방식

20

2022.02
기출복원

다음 중 양도소득세의 과세대상과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 상장주식의 장내거래를 통한 대주주의 매매차익
- ② 비상장주식의 장외거래를 통한 소액주주의 매매차익
- ③ 상장채권의 장내거래를 통한 매매차익
- ④ 등기된 부동산임차권에 대한 매매차익

'소액주주/상장주식/장내거래'
→비과세

③ 채권(상장·비상장불문)은 소득세법상 양도소득세의 대상이 아니다.

※채권에 대한 과세방법

(1) 이자소득: 이자소득으로 과세

(2) 매매차익: 소득세법상 직접투자시 매매차익에 대해서는 비과세
(vs 간접투자시는 '집합투자기구로부터의 이익'으로 과세)

21

5

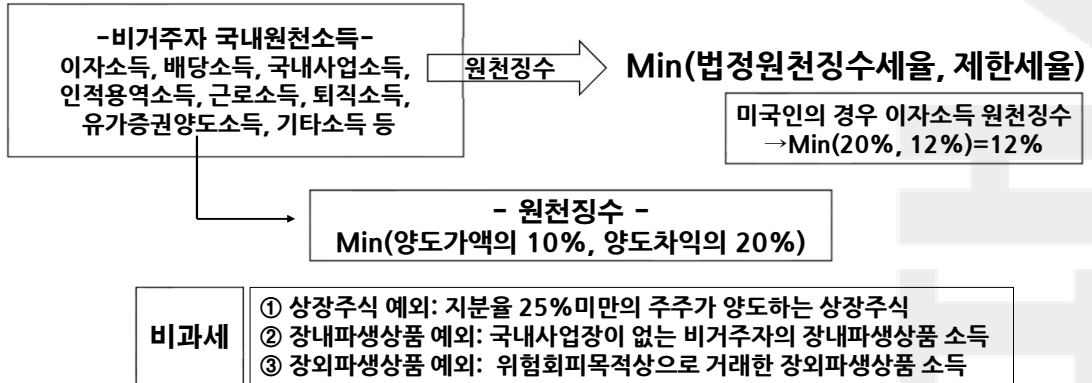
비거주자 과세에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 비거주자가 국내 증권시장에서 유가증권을 양도하여 얻은 소득에 대해서는 비과세한다.
- ② 국내사업장이 없는 비거주자가 국내증권시장에서 장내파생상품을 양도하여 얻은 소득에 대해서는 비과세 한다.
- ③ 비거주자가 위험회피목적상으로 장외파생상품을 양도하여 얻는 소득에 대해서는 비과세 한다.
- ④ 비거주자의 국내원천소득 지급자는 법정원천징수세율을 적용하여 원천징수 하되, 그 원천징수세율이 해당 조세조약상의 제한세율보다 높은 경우에는 조세조약상의 제한세율을 적용한다.

① 비거주자의 유가증권양도소득은 국내원천소득으로서 과세대상이지만, 파생상품의 경우 ②와 ③의 예외를 통해 비과세된다.

22

❖ 비거주자 '유가증권양도소득' 과세



23

2022.11
기출복원

소득세법상 비거주자에 대한 과세방법이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 국내 사업장이 없는 비거주자가 장내파생상품을 매매하여 발생한 소득은 국내원천소득이며 과세대상이다.
 - ㉡ 비거주자가 위험회피목적으로 장외파생상품을 매매하여 발생한 소득은 국내원천소득으로 보지 않으므로 과세대상이 아니다.
 - ㉢ 국내사업장이 없는 비거주자의 국내원천소득은 분리과세를 원칙으로 한다.
 - ㉣ 국내원천소득으로서 이자소득이나 배당소득을 원천징수할 경우 20% 원천징수세율과 조세조약상의 제한세율 중 낮은 세율을 적용한다(조세조약이 체결된 경우).
- ▶ '장내파생상품을 통해 발생한 소득(국내사업장이 없는 비거주자 한정) 또는 위험회피목적으로 매매한 장외파생상품을 통해 발생한 소득'은 국내원천소득으로 보지 않으므로 과세하지 않는다.

24

6

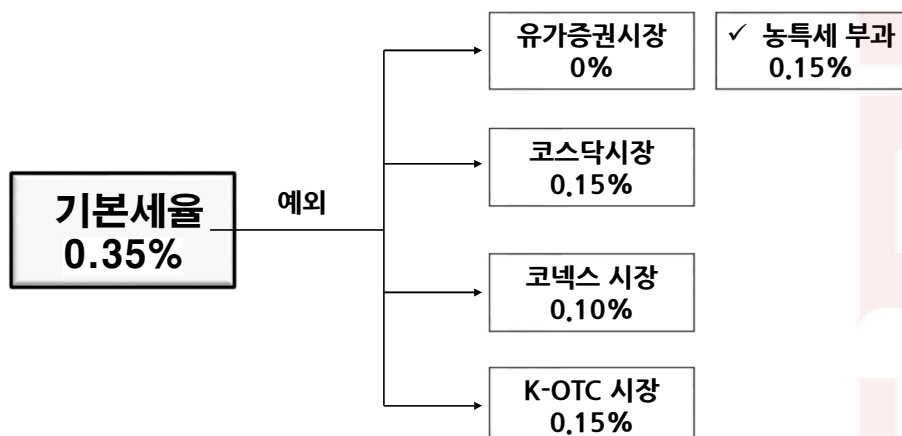
다음의 증권시장에서 주권을 양도할 때
농어촌특별세가 부과되는 시장은?

- ① 유가증권시장
- ② 코스닥시장
- ③ 코넥스시장
- ④ K-OTC시장

① 유가증권시장에서 양도하는 주권에 대해서는 농어촌특별세가 0.15% 부과된다.
▶ 유가증권시장의 증권거래세율은 0%이지만 농특세 0.15%가 부과되어,
투자자가 주권양도시 부담하는 세율은 코스닥시장이나 K-OTC시장의 0.15%와 동일하다.

25

❖ 증권거래세율(2025년 기준)



26

7 증권거래세와 관련된 설명이다. 틀린 항목으로 연결한 것은?

- 가. 뉴욕증권거래소나 런던증권거래소에 상장된 주권을 양도할 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.
- 나. 비거주자인 외국인투자자가 국내 증권시장에서 상장된 주권을 양도할 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.
- 다. 자본시장법 제119조에 따라 주권을 매출하는 경우는 증권거래세가 부과되지 않는다.
- 라. 주권을 통한 대물변제의 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

④ 틀린 항목은 '나, 라'이다.

나: 국내 증권시장에서 상장주권을 양도하는 경우(주식매도시), 국내투자자와 외국인 투자자의 구분 없이 '유가증권시장 0%(농특세 0.15%추가), 코스닥시장 0.15%, 코넥스시장 0.10%'의 증권거래세가 부과된다(세율은 2025년 기준).

라: '주권을 통한 대물변제'는 주권의 유상양도에 해당되어 증권거래세가 부과된다(증권거래세는 주권의 유상양도에 대해 부과).

[비교] '주권의 소비대차'는 증권거래세 비과세 대상이다.

27

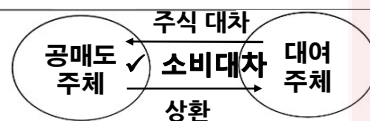
❖ 증권거래세 비과세 대상 (기본서, 1권, p44)

3. 비과세 양도 (증권거래세법 제6조)

아래의 경우에는 증권거래세를 부과하지 않는다.

- ① 국가 또는 지자체가 주권 등을 양도하는 경우 ▶ 연기금
 - 단, 국가재정법에 따른 기금이 주권을 양도하는 경우 및 우정사업총괄기관이 주권을 양도하는 경우는 제외
- ② 자본시장법 제119조에 따라 주권을 매출하는 경우(발행매출) IPO(공모)
 - 신규발행 (모집)
 - 구주매도 (매출)
- ③ 주권을 목적으로 하는 소비대차의 경우

▶ 소비대차계약으로 주식을 빌려주고 이자를 받는 것은, 유상거래이지만 추후에 주식을 반환받으므로 증권거래세가 부과되지 않는다.



28

2023.06
기출복원

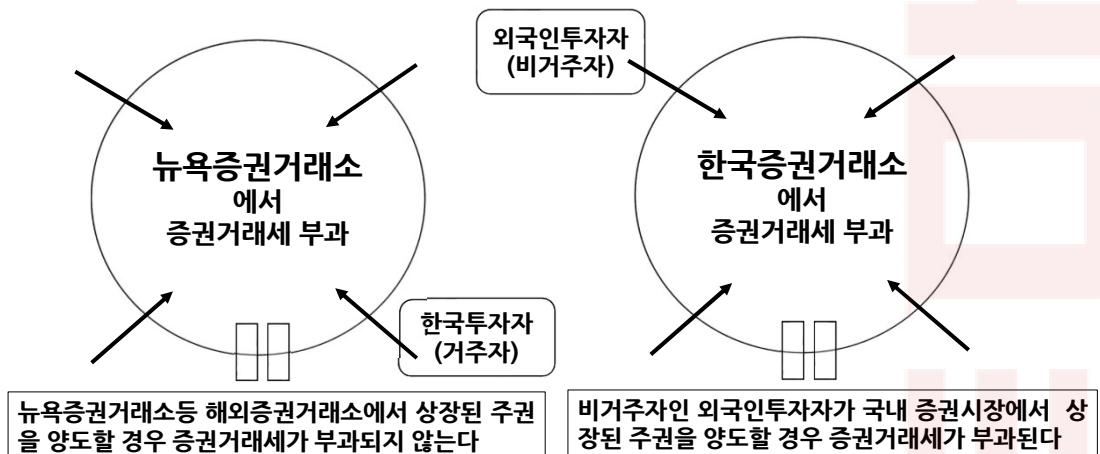
다음 중 증권거래세가 과세되는 경우는?

- ① 지방자치단체가 주권을 양도하는 경우
- ② 자본시장법상의 주권매출의 경우
- ③ 주권을 목적으로 하는 소비대차의 경우
- ④ 주권으로 대물변제를 한 경우

④ '주권을 통한 대물변제'는 증권거래세의 비과세 대상이 아니다.
▶ 주권의 대물변제는 '자산의 사실상 유상이전'으로서 '양도'로 간주되는데, 증권거래세는 '주권의 유상양도'에 대해 부과되는 것이므로 주권의 대물변제시에도 증권거래세가 부과된다.

29

✓ 외국거래소에 상장된 주권양도시



30

2025.01
기출복원

증권거래세와 관련된 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 뉴욕 증권거래소에 상장된 주권을 양도할 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.
- ② 코넥스 시장에서 거래하는 주권에 대해서는 증권거래세가 부과되지 않는다.
- ③ 자본시장법에 따른 주권매출의 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.
- ④ 주권을 목적물로 하는 소비대차의 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.

② 코넥스시장에서 거래 시 매도금액의 0.10%에 해당하는 증권거래세가 부과된다.

증권거래세 기본세율은 0.35%이지만 장내시장에서 거래할 경우 자본시장 육성차원의 특례가 적용되어 '유가증권시장 0%(농특세 0.15% 별도부과), 코스닥시장 0.15%, 코넥스시장 0.10%'로 인하 적용된다(증권거래세는 25년 개정기준).